

<제14장 쟁의행위.제3절 쟁의행위 시기·절차의 정당성>

I. 서설

- 쟁의행위의 시기·절차의 정당성이란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')이 정하는 절차적 요건과 시기적 제한을 준수하여 쟁의행위가 이루어졌는지 여부를 판단하는 기준이다. 쟁의행위는 집단적·폭력적으로 변질될 위험이 크므로, 법치주의 원칙에 따라 조정전치주의와 찬반투표라는 민주적 절차를 거처도록 하여 산업 평화와 자율성을 조화시키는 데 그 취지가 있다.

II. 최후수단의 원칙

1. 의의

- 최후수단의 원칙이란 쟁의행위가 단체교섭이나 법이 정한 평화적인 해결 절차를 거쳤음에도 불구하고 자주적인 해결이 불가능한 경우에 한하여 최후의 수단으로 행사되어야 한다는 원칙이다. 이는 쟁의행위가 노동조합의 본질적 권한을 실현하기 위한 것이되, 사회 전체의 이익을 고려하여 신중하게 이루어져야 함을 강조한다.

2. 다른 구제절차의 존재

- 판례는 개별 근로관계에 관한 권리분쟁의 해결을 위해 이미 확정된 권리를 주장하는 쟁의행위(예 : 체불임금 지급 요구)는 정당성이 부정되지만, 장래의 근로조건 개선을 목적으로 하는 주장의 불일치(이익분쟁)에 대한 쟁의행위는 다른 구제절차(예 : 부당노동행위 구제신청 등)가 존재한다는 사실만으로 최후수단의 원칙에 위반되어 정당성이 부정되는 것은 아니라고 본다.

III. 조정전치주의

1. 의의[노조법 제45조]

- 노조법 제45조는 노동조합이 노동쟁의에 관한 쟁의행위를 하려면 그 전에 노동위원회에 조정을 신청하여 조정을 거쳐야 한다고 규정한다. 이는 쟁의행위의 필수적인 절차적 요건이다.

2. 취지

- 조정전치주의는 노사 간의 감정적 대립을 완화하고 합리적인 대안을 모색할 수 있는 냉각 기간(Cooling-off Period)을 부여하여 평화적 해결의 기회를 확보함으로써 쟁의행위의 남용을 방지하는 데 취지가 있다.

3. 행정지도 이후에 이루어진 쟁의행위

- 조정전치주의의 핵심은 조정 신청 후 노조법이 정하는 조정 기간(일반 10일, 공익사업 15일)이 경과하는 것이다. 따라서 노동위원회가 행정지도를 하였는지 여부와 무관하게, 법정 조정 기간이 경과하였다면 조정전치주의의 요건은 충족된 것으로 보아 정당성이 인정된다.

4. 지부·분회의 조정전치주의

- 노동조합 설립신고가 되어 있지 않지만, 독자적인 규약 및 집행기관을 가지고 독립된 조직체로서 활동을 하는 지부·분회는 노조법 제7조 제1항의 규제를 받아 조정신청이 불가능하다. 판례는 이러한 지부·분회는 노동위원회에 노동쟁의 조정신청을 할 수 없기에, 조정절차를 거치지 않은 채 쟁의행위를 하였다 하더라도 노조법 제45조 제2항 위반이 아니라는 입장을 취한 바 있다.

5. 조정기간의 경과

- 노조법 제54조에 따른 조정 기간이 경과하거나, 노동위원회가 조정 중지 결정을 한 경우, 또는 당사자가 조정 기간 단축에 합의한 경우 등에는 조정전치주의가 충족된 것으로 본다.

IV. 쟁의행위에 대한 찬반투표

1. 의의

- 노조법 제41조 제1항은 노동조합이 쟁의행위를 할 때에는 그 조합원의 직접·비밀·무기명 투표에 의하여 과반수의 찬성이 있어야 한다고 규정한다. 이는 민주적 정당성을 확보하기 위한 강행규정이다.

2. 취지

- 찬반투표는 쟁의행위 결정에 있어 조합원 전체의 의사를 민주적으로 반영하도록 하여 소수 지도부의 독단적 결정에 의한 쟁의행위를 방지하고, 쟁의행위의 정당성을 확보함으로써 책임 있는 행동을 유도하는 데 취지가 있다.

3. 찬반투표의 시기

- 찬반투표는 쟁의행위를 개시하기 이전에 이루어져야 한다. 이미 쟁의행위를 개시한 후 사후적으로 찬반투표를 거친다 하더라도 이미 시작된 쟁의행위의 절차적 정당성은 회복되지 않는다.

4. 찬반투표를 거치지 아니한 쟁의행위의 정당성

- 판례는 찬반투표는 쟁의행위의 절차적 정당성을 인정받기 위한 필수적인 요건으로서, 이를 거치지 아니한 쟁의행위는 정당성이 부정되어 민형사상 면책을 받을 수 없다고 본다.

5. 찬반투표를 할 조합원의 범위

- 투표권자는 당해 쟁의행위에 직접 참여하고 그 결과에 구속될 조합원의 범위로 한정된다. 따라서 사업장 전체의 쟁의행위가 아니라 일부 직종 또는 부서에 국한된 쟁의행위라면 해당 부분 조합원만을 대상으로 투표를 실시해야 한다.

6. 새로운 쟁의사항의 부가

- 판례는 찬반투표 이후 최초 투표 당시 예상할 수 없었던 새로운 쟁의사항이 주된 목적으로 부가되거나, 쟁의행위의 방법이나 주체가 중대하게 변경되는 경우, 해당 사항에 대해 새로운 찬반투표를 거쳐야 절차적 정당성이 유지된다고 본다. 다만, 밀접하게 관련된 쟁의사항이 부가된 경우에는 새로운 찬반투표의 의무가 있다고 할 수는 없다는 입장이다.

7. 모바일 투표

- 노조법은 직접·비밀·무기명 투표를 요구하나, 투표 방식에 대해 명시적으로 제한하고 있지는 않다. 판례는 모바일 투표나 인터넷 투표 등 전자적인 투표 방식이라 하더라도 직접·비밀·무기명 원칙이 확실히 보장되고 조합원들의 의사가 민주적으로 반영될 수 있다면 유효하다고 본다.

V. 그 밖의 절차규정

1. 노동쟁의의 통보의무[노조법 제45조 제1항]

- 노조법 제45조 제1항은 조정전치주의의 이행에 앞서, 노동쟁의가 발생한 경우 일방이 상대방에게 통보하여 노동쟁의 상태임을 명확히 하도록 한다. 동조 위반에 대하여는 벌칙 규정이 없으며, 단지 훈시적 성격을 가지고 있는 것으로 해석된다.

2. 쟁의행위의 사전신고[노조법 시행령 제17조]

- 노조법 시행령 제17조는 노동조합이 쟁의행위를 개시하고자 할 때 행정관청과 관할노동위원회에 그 일시, 장소 및 방법 등에 관하여 서면으로 신고하도록 규정한다.

3. 평화조항을 위반한 쟁의행위

- 학설은 평화조항을 위반한 쟁의행위가 정당성을 상실하는지에 대하여 견해가 대립하고 있으나, 협약당사자 사이의 채무불이행에 지나지 아니하므로 쟁의행위의 정당성에는 영향을 미치지 아니한다고 하여야 한다.

4. 조합규약을 위반한 쟁의행위

- 조합규약상의 쟁의행위절차에 위반하여 개시된 쟁의행위의 정당성과 관련하여 이는 중대한 절차 위반으로서 그 정당성을 상실한다는 견해가 있으나, 단순한 조합 내부의 의사형성과정에서의 하자에 불과할 뿐 정당성에는 영향을 주지 아니한다고 보아야 한다.

VI. 결론

- 쟁의행위의 정당성을 확보하기 위한 시기 및 절차적 요건은 노조법상 강행규정으로서, 특히 조정전치주의(노조법 제45조)와 찬반투표(노조법 제41조)는 그 핵심적인 요건이다. 이러한 절차적 요건의 미준수는 쟁의행위의 정당성을 부정하는 독립적인 위법 사유가 되며, 이는 산업 평화와 노동조합 활동의 민주성을 확보하기 위한 법적 장치이다.